

**Nr. 169 Begründung zur Kabinettsvorlage eines Gesetzes über das Deutsche Rote Kreuz. 11.
November 1937***R 43 II/745, Bl. 21–24 Umdruck, Auszüge¹**Beginn:**Beginn:*

Das Deutsche Rote Kreuz ist von der Reichsregierung gemäß Art. 10 des Genfer Abkommens zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Heere im Felde vom 27. Juli 1929 (RGBl. 1934 II S. 208)² als freiwillige Hilfsgesellschaft anerkannt und ermächtigt, im amtlichen Sanitätsdienst der Wehrmacht mitzuwirken. Diese wesentliche Aufgabe des Deutschen Roten Kreuzes hat seit der Wiederherstellung der Wehrhoheit und im Zuge der Aufrüstung nach Art und Umfang eine außergewöhnliche Steigerung erfahren. Hinzu kommt die Vermehrung seiner Aufgaben durch seine Mitwirkung im behördlichen Luftschuttsanitätsdienst. Diesen erhöhten Anforderungen kann das Deutsche Rote Kreuz in einer insbesondere die Bedürfnisse der Wehrmacht vollauf befriedigenden Weise nur dann gerecht werden, wenn seine den Anforderungen nicht mehr gewachsene Gesamtorganisation von Grund auf derart neugestaltet wird, daß eine einheitliche und straffe Führung unbedingt gewährleistet und die volle Ausnutzung seiner Kräfte gesichert ist. Ferner müssen ihm diejenigen Vergünstigungen eingeräumt werden, die nötig sind, um die für die Unterstützung des amtlichen Sanitätsdienstes der Wehrmacht nötige Zahl von Männern und Frauen des Bereitschaftsdienstes zu gewinnen, ihre zuverlässige Ausbildung zu sichern, die erforderlichen Anstalten, Material und Geräte bereitzustellen und hierfür die finanziellen Kräfte des Deutschen Roten Kreuzes zu schonen. Das vorgeschlagene Gesetz soll diesem doppelten Zweck dienen, es soll, wie es in dem in den Entwurf aufgenommenen Vorspruch zu dem Gesetz als sein eindeutiges Ziel besonders klargestellt wird, „die Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes zur Erfüllung seiner Aufgaben durch eine straffe Zusammenfassung seiner Kräfte erhöhen“.

Zu den Bestimmungen des Gesetzentwurfs im einzelnen ist folgendes zu bemerken:

Zu § 1³. An Organisationen des Deutschen Roten Kreuzes sind z. Zt. vorhanden das Deutsche Rote Kreuz e. V., das im wesentlichen die Hauptverwaltung darstellt, der Reichsfrauenbund, der Frauenverein für Deutsche über See, die für die einzelnen Teile des Reichsgebiets errichteten Männer- und Frauenvereine (Landes-, Provinzial-, Kreis- und Ortsvereine), die Schwesternschaften, Sanitätskolonnen, Pflegerschaften und Samaritervereine, die Stiftungen und die als Träger von Anstalten oder Einrichtungen gebildeten Vereine oder Gesellschaften des Deutschen Roten Kreuzes. Es handelt sich nach dem Stand vom 1. Januar 1937 um 8722 Einzelorganisationen mit einem Mitgliederbe-

¹ KabVorl. des RIM, dem StSRk am 11. 11. 1937 zur Verabschiedung im verkürzten schriftl. Beschlußverfahren übersandt; R 43 II/745a, Bl. 15–24. In der Rkei lief die Vorlage am 19. 11. ein; nachdem auch RKrM v. Blomberg bei Lammers telefon. um Beschleunigung gebeten hatte, setzte dieser sie am 20. 11. mit Widerspruchsfrist bis 1. 12. 1937 in Umlauf; ebd. Bl. 25. – StS Pfundtner hatte das Gesetz Lammers am 16. 9. 1937 in Berchtesgaden angekündigt und ihm am 4. 10. eine vorläuf. Entwurfsfassung zugesandt; ebd. Bl. 4–13. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12293; I 2, Reg. Nr. 22588. Darstellungen: BIEGE, Helfer, S. 37f., 75f.; WICKE, SS und DRK, S. 76–78.

² Exemplar in R 43 II/744, Bl. 53–88.

³ KabVorl. § 1 lautete: „(1) Das Deutsche Rote Kreuz e. V., der Reichsfrauenbund und die sonstigen Verbände, Vereine und Untergliederungen des Deutschen Roten Kreuzes werden zu einer Einheit ‚Deutsches Rotes Kreuz‘ zusammengeschlossen.
(2) Das Deutsche Rote Kreuz ist rechtsfähig.“

stand von 1 461 948 Menschen. Nach der Satzung des Deutschen Roten Kreuzes vom 29. 11. 1933⁴ haben diese Einzelgebilde im Rahmen der Satzung verwaltungsmäßige Selbständigkeit hinsichtlich Organisation, Tätigkeit und Finanzverwaltung. Die Satzung spricht gleichwohl davon, daß diese Einzelorganisationen der Hauptverwaltung nachgeordnet seien. In Wahrheit ist aber der Einfluß der Hauptverwaltung namentlich hinsichtlich der Verwaltung des Vermögens und seiner zweckentsprechenden Ausnutzung für die eigentlichen Rotkreuz-Aufgaben nicht derartig wirkungsvoll und umfassend, daß eine straffe und einheitliche Führung dieser zahlreichen Einzelorganisationen⁵ hinreichend möglich ist. Zudem besitzen die Einzelorganisationen durchweg eigene Rechtspersönlichkeit, ein Umstand, der besonders den Einfluß der Hauptverwaltung auf die Verwaltung des Vermögens erschwert. Es erscheint daher zweckmäßig, sämtliche z. Zt. vorhandenen Einzelgliederungen des Deutschen Roten Kreuzes aufzulösen, ihren Bestand an Mitgliedern und Vermögen in einem einheitlichen Deutschen Roten Kreuz zusammenzufassen und dieser Einheit „Deutsches Rotes Kreuz“ allein und ausschließlich Rechtsfähigkeit zu verleihen. Diese Rechtsform bietet die Möglichkeit, im Wege einer neuen Satzung (§ 4 Abs. 3⁶) den Menschen und dem Vermögen des Deutschen Roten Kreuzes diejenige Ordnung und Neugliederung zu geben, die es instand setzt, jederzeit für den amtlichen Sanitätsdienst der Wehrmacht bereit zu sein.

Zu § 2⁷. Die Vorschrift soll den Aufgabenbereich des Deutschen Roten Kreuzes eindeutig klarstellen und beschränken.

[...]

Zu § 5 Abs. 1⁸. Die Berufung und Abberufung des Präsidenten des Deutschen Roten Kreuzes durch den Führer und Reichskanzler – der Führer und Reichskanzler hat auch den jetzigen Präsidenten berufen⁹ – wird der hervorragenden Stellung des Deutschen Roten Kreuzes im Volke und seiner Bedeutung auf internationalem Gebiet gerecht.

Zu § 6 Abs. 2¹⁰. Mit Rücksicht auf die bedeutsamen Aufgaben des Deutschen Roten Kreuzes und die Quellen seines Vermögens (Beiträge der Mitglieder, Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln, Stiftungen) erscheint es unerläßlich, das eine geordnete Finanzgebarung und die Aufsicht durch den zuständigen Reichsminister – für das Deutsche Rote Kreuz ist dies der Reichsminister des Innern – sichernde Beiträge-Gesetz (Finanzgebarung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts und ähnlicher Verbände und Organisationen) sinngemäß Anwendung finden zu lassen.

[...]

Zu § 9¹¹. Das neue Deutsche Rote Kreuz soll in jeder Hinsicht Rechtsnachfolger der aufgelösten Untergliederungen des alten Deutschen Roten Kreuzes werden. Für eine Liquidation ist daher kein

⁴ BLÄTTER DES DT. ROTEN KREUZESH. 11–12/1933, S. 533–539; auch in R 43 II/744, Bl. 104–107. Vgl. BIEGE S. 33f.; WICKE S. 22–27.

⁵ Die folg. sieben Wörter aufgr. Schreibversehens durch Berichtigung vom 20. 11. 1937 nachträglich ergänzt; R 43 II/745a, Bl. 20.

⁶ § 4 (3): „Das Deutsche Rote Kreuz gibt sich eine Satzung, die der Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit dem [nachträgl. ergänzt: Reichskriegsminister und Oberbefehlshaber der Wehrmacht sowie dem] Stellvertreter des Führers genehmigt. Sie ist im Deutschen Reichsanzeiger und Preußischen Staatsanzeiger zu veröffentlichen.“ Nachtrag vom 30. 11. 1937 s. R 43 II/745a, Bl. 27.

⁷ § 2: „Das Deutsche Rote Kreuz dient gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken.“

⁸ § 5 (1): „Der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes wird vom Führer und Reichskanzler auf gemeinsamen Vorschlag des Reichsministers des Innern, des Reichskriegsministers und Oberbefehlshabers der Wehrmacht sowie des Stellvertreters des Führers berufen und abberufen.“

⁹ Carl Eduard Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha war am 2. 12. 1933 auf Vorschlag des RIM noch durch RPräs. v. Hindenburg zum Präs. des DRK berufen worden; s. R 43 II/744, Bl. 90f.; WICKE S. 28f.

¹⁰ § 6 (2): „Für die Finanzgebarung des Deutschen Roten Kreuzes gilt das Beiträge-Gesetz vom 24. März 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 235) sinngemäß.“ Gemeint ist der erste Teil des Gesetzes zur Erhaltung und Hebung der Kaufkraft; s. ARH I/2, Nr. 323 P. 13.

¹¹ § 9: „Das Deutsche Rote Kreuz tritt in die vermögensrechtlichen Pflichten und Rechte der aufgelösten Verbände, Vereine und sonstigen Untergliederungen ein. Eine Liquidation findet nicht statt. Für Verbindlichkeiten der aufgelösten Verbände, Vereine und sonstigen Untergliederungen haftet das Deutsche Rote Kreuz nur mit ihrem Vermögen.“

Raum. Die Vorschrift, daß das Deutsche Rote Kreuz für Verbindlichkeiten der aufgelösten Untergliederungen nur mit ihrem Vermögen haftet, ist berechtigt, weil kein Anlaß besteht, durch die Umgestaltung der Organisation des Deutschen Roten Kreuzes die Lage der Gläubiger der aufgelösten Untergliederungen zu verbessern. Vergleiche auch die Bemerkung zu § 21.

Zu § 11¹². Das Deutsche Rote Kreuz dient in erster Linie der Wehrmacht. Seine Aufgabe ist es, im Falle eines Krieges den amtlichen Sanitätsdienst der Wehrmacht zu unterstützen. Diese besondere Stellung des Deutschen Roten Kreuzes läßt es notwendig erscheinen, die Beurlaubung seiner Angehörigen für die Teilnahme an Lehrgängen zur Ausbildung für die Mitwirkung im amtlichen Sanitätsdienst der Wehrmacht in der gleichen Weise zu regeln wie die Beurlaubung bei Einberufungen zu Übungen der Wehrmacht¹³. Anderenfalls ist die Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes für die Bedürfnisse der Wehrmacht gefährdet. Die Dienstbezüge der Beamten und gegebenenfalls auch der Angestellten und Arbeiter öffentlicher Verwaltungen und Betriebe sind jedoch während des Urlaubs abweichend von der Regelung für die Wehrmacht nur bis zur Dauer des Lehrgangs von 6 Wochen fortzuzahlen. Dies genügt für die Zwecke des Deutschen Roten Kreuzes. Zur Vermeidung einer Schädigung der freien Wirtschaft und der öffentlichen Betriebe übernimmt Abs. 3 in weiterer Abweichung von der Übungsverordnung in abgeschwächter Form die Regelung des § 4 Abs. 3 des Gesetzes über die Beurlaubung von Angestellten und Arbeitern für Zwecke der Leibeserziehung vom 15. 2. 1935 (RGBl. I S. 197)¹⁴.

Zu § 12¹⁵. Die Angehörigen der Lehrgangsteilnehmer sollen im Bedarfsfalle Familienunterstützung erhalten. Dies erscheint gleichfalls aus den für § 12¹⁶ angeführten Gründen nötig, namentlich auch deshalb, weil die Gewinnung und die Ausbildung für den Sanitätsdienst geeigneter Männer und Frauen nicht an wirtschaftlichen Schwierigkeiten scheitern darf. Die Regelung entspricht in ihrem sozialen Charakter überdies dem § 6 der Leibeserziehungsverordnung¹⁷, der z. Zt. noch für das Nationalsozialistische Kraftfahrer-Korps Bedeutung hat und demnächst durch eine von den beteiligten Reichsministern bereits Unterzeichnete weitere Ausführungsverordnung zum Familienunterstützungsgesetz, welche die Teilnehmer an Lehrgängen für Zwecke der Leibeserziehung in die Familienunterstützung einbezieht, ersetzt werden soll¹⁸. In dieser Verordnung ist vorgesehen, daß die Veranstalter der Lehrgänge für Zwecke der Leibeserziehung die Kosten der Familienunterstützung tragen. Satz 3 legt dem Deutschen Roten Kreuz die gleiche Verpflichtung auf. Sie wird ebenso wie für das NSKK auch für das Deutsche Rote Kreuz tragbar sein.

[...]

Zu § 17¹⁹. Das Deutsche Rote Kreuz benötigt für die Instandhaltung, Ergänzung und erforderliche Verstärkung seiner Ausrüstung und Einrichtungen, auch für Bauten, Rohstoffe und Waren, die einer öffentlichen Bewirtschaftung unterliegen. Die Vorschrift soll in erster Linie gewährleisten, daß dem Deutschen Roten Kreuz hierbei die gleichen Vergünstigungen eingeräumt werden wie den Behörden; andererseits sollen die für die Behörden hinsichtlich der Notwendigkeit der Einholung der Genehmigung für bestimmte rohstoffwichtige Beschaffungen sowie für die Auftragserteilung geltenden Bestimmungen von dem Deutschen Roten Kreuz entsprechend angewandt werden.

¹² Der umfangreiche § 11 verankerte den Urlaubsanspruch zur Teilnahme an DRK-Lehrgängen und die Fortzahlung der Bezüge für öffentl. Bedienstete.

¹³ Nach Maßgabe der VO über die Einberufung zu Übungen der Wehrmacht (ÜbungsVO) vom 25. 11. 1935 (RGBl. I S. 1358) i. d. F. der VO vom 28. 3. 1936 (RGBl. I S. 326).

¹⁴ Hierzu s. ARH II/1, Nr. 67.

¹⁵ § 12 gewährte den Lehrgangsteilnehmern, soweit ihr Gehalt nicht weitergezahlt wurde, Unterstützung zur Sicherung des notwendigen Lebensbedarfs nach Maßgabe des Familienunterstützungsgesetz vom 30. 3. 1936 (RGBl. I S. 327); s. ARH III, FV 167*.

¹⁶ Gemeint ist: für § 11.

¹⁷ Vom 19. 3. 1935 (RGBl. I S. 382).

¹⁸ Diese AusfVO erging am 18. 11. 1937 (RGBl. I S. 1259).

¹⁹ § 17: „Der Bedarf des Deutschen Roten Kreuzes gilt als Bedarf im Sinne der Vorschriften für das öffentliche Beschaffungswesen.“

Soweit die Verkaufsbedingungen der freien Wirtschaft für die Behörden günstiger sind als für sonstige Käufer, soll die Vorschrift weiterhin dem Deutschen Roten Kreuz die Inanspruchnahme dieser günstigeren Bedingungen für seine Zwecke erleichtern.

Zu § 18²⁰. Die Befreiung des Deutschen Roten Kreuzes von Gerichts- und Verwaltungsgebühren entspricht einem fast lückenlos schon jetzt bestehenden Zustande.

Zu § 19. Durch die Änderung der GrStG.²¹ soll das Deutsche Rote Kreuz eine Stellung erhalten, die der außerordentlichen Bedeutung seiner Aufgaben für Volk und Reich entspricht. Im Hinblick hierauf ist es gerechtfertigt, dem Deutschen Roten Kreuz auf dem steuerlich wichtigen Gebiet der Grundsteuer die gleichen Vergünstigungen einzuräumen, wie sie einigen anderen reichswichtigen Verbänden, z. B. der NS-Volkswohlfahrt, gewährt worden sind. Der Entwurf sieht deshalb vor, daß den nach § 4 Ziffer 2 GrStG. steuerbegünstigten Verbänden das Deutsche Rote Kreuz angefügt wird. Damit würde das Deutsche Rote Kreuz für seine Aufgaben der NS-Volkswohlfahrt auf dem Gebiete der Grundsteuer gleichgestellt werden.

Diese Gleichstellung bedingt auch eine Ergänzung des § 5 Ziffer 3a GrStG. Nach der genannten Vorschrift sind in Erholungsheimen der NS-Volkswohlfahrt und der NS-Kriegsopferversorgung solche Wohnräume, die für die Aufnahme der erholungsbedürftigen Personen bestimmt sind, steuerfrei. Nach dem Entwurf soll sich die Vergünstigung auch auf die Heime des Deutschen Roten Kreuzes erstrecken.

Gleichzeitig soll durch die vorgeschlagene Neufassung des § 5 Ziffer 3a GrStG. die Steuerbefreiung auf die Wohnräume ausgedehnt werden, die in den Heimen der NS-Volkswohlfahrt, der NS-Kriegsopferversorgung und des Deutschen Roten Kreuzes für die Aufnahme *hilfsbedürftiger* Personen bestimmt sind. Diese Ausdehnung dient eigentlich nur der Klarstellung. Sie entspricht dem Sinn der bisherigen Vorschrift.

Zu § 20²². Die Vorschrift deckt auch die Befugnis, unbillige Belastungen, die sich für das Deutsche Rote Kreuz möglicherweise aus seiner Rechtsnachfolge in Verbindlichkeiten der aufgelösten Gliederungen (§ 9 Satz 1) ergeben, im Verordnungswege zu beseitigen.

Zu § 21. Zur Erleichterung der Überleitung soll das Gesetz erst am 1. Januar 1938 in Kraft treten. Bis dahin wird sich auch das Deutsche Rote Kreuz seine neue Satzung gegeben haben²³.

²⁰ § 18: „Das Deutsche Rote Kreuz ist von Gerichts- und Verwaltungskosten befreit.“

²¹ *GrundsteuerG* vom 1. 12. 1936 (RGBl. I S. 986), welches durch § 19 in nachstehend beschriebener Weise abgeändert wurde. Zur Problematik der Grundsteuerbefreiungen vgl. ARH III, Nrr. 2 Ziff. III, 163 Ziff. a, 167 Anm. 5, 171 Ziff. A.

²² § 20 ermächtigte den RIM zum Erlaß der erforderl. Durchführungs- und Ergänzungsvorschriften im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministern.

²³ Widerspruch gegen die KabVorl. wurde nicht erhoben. Am 2. 12. konstatierte der RMRk gegenüber dem RIM ihre Annahme im Umlaufweg, und am 9. 12. 1937, wohl gelegentlich der Kabinettsitzung, fertigte Hitler das *Gesetz über das Deutsche Rote Kreuz* aus (RGBl. I S. 1330). Die neue Satzung des DRK, die der RIM am 30. 11. vorlegte (R 43 II/745, Bl. 49–54), erging am 24. 12. 1937 (DRA Nr. 1/1938). Kommentierter Abdruck von Gesetz und Satzung in: PFUNDTNER/NEUBERTI b 37, S. 1, 11; vgl. BIEGE S. 38–41; WICKES. 79–82. Am 15. 12. 1937 hatte Hitler auch den bisherigen stv. DRK-Präs. Grawitz zum nunmehr geschäftsführenden Präs. wiederberufen (Anhang, FV 526*); zur Person s. BIEGE S. 143–158; WICKES. 36–43.

Zitierhinweis

Nr. 169 Begründung zur Kabinettsvorlage eines Gesetzes über das Deutsche Rote Kreuz. 11. November 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d169>